

행정처분 및 과태료 가중처분 세부지침 제정 계획

(안전정책과, '23. 8. 29.)

□ 추진 배경

- (배경) 가중처분을 할 때에 가중방식 등을 명확히 규정하여 과잉 행정 및 권익침해 방지를 위한 권익위 제도개선 권고*

* 행정제재 가중처분 기준 명확화 방안(제2021-95호)

- (위반차수 및 누적회차 기준마련) 행위시와 적발시가 순차적이지 않은 경우 또는 위반행위에 따른 처분 후 그 보다 앞선 위반행위를 적발한 경우 국민 권익침해* 우려되므로 해석 명확화 방안 필요

* 위반횟수를 단순 합산하여 가중처분을 할 경우, 사전에 처분을 받고 그 이후에 한 위반행위에 한해서만 가중처분이 가능한 취지에 맞지 않음(대법원 판례 및 법제처 해석)

< 가중처분 적용 혼란사례(최초 처분일과 4회 위반적발일 기간 : 2년) >

적용 차수 :			1차 처분			2차 처분		1차 처분			3차 처분
적발 시점 :			2회 위반 적발			3회 위반 적발		1회 위반 적발		4회 위반 적발	
위반 시점 :	1회 위반	2회 위반		3회 위반					4회 위반		

* 위반횟수의 단순 합산인 **3차 처분**이 아닌, 위반행위의 전 부과처분 차수의 다음 차수인 **1차 처분**이 **타당**(대법원 판례 및 법제처 해석)

** 직전 처분 후의 가중처분인 **2차 처분**이 아닌, 기간 내 가장높은 차수인 2차 처분의 다음 차수인 **3차 처분**이 **타당**(권익위 개선방안)

- (부처별 지침마련) 개별규정 개정 방법으로 이행 시, 입법경제 비효율성을 야기하므로, 부처별 가중처분 흐름도·예시도를 포함한 내부 지침 마련(권익위 모범안)

□ 조치 계획

- (조치대상) 원안법 시행령 제175조(과징금) 및 제178조(과태료), 생방법 시행령 제18조(과태료)

- (조치방안) 권익위 권고에 따라 가중처분 적용방법의 흐름도·예시도를 포함한 원안위 소관 행정제재 및 과태료 가중처분에 관한 훈령*(붙임) 마련 (~9월)

* 적용방법을 정하는 처분흐름도·예시도를 정한 행정규칙만으로도 적용

원자력안전위원회훈령 제 호

원자력안전위원회 소관 법령에 따른 행정처분 및 과태료의

가중처분에 관한 세부 지침안

제1조(목적) 이 예규는 「원자력안전법」, 「생활주변방사선 안전관리법」 등 원자력안전위원회 소관 법령에서 정하고 있는 행정처분 및 과태료 기준 중 위반횟수에 따른 가중처분에 관한 세부적인 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(원자력안전법 시행령 상 가중처분 적용 순서도 및 예시) ① 「원자력안전법」(이하 이 조에서 "법"이라 한다.) 제17조제2항 및 법 제48조제2항 및 법 제57조제2항, 같은 법 시행령 제175조 및 별표 11에 따라 가중된 행정처분을 하려는 경우 적용 순서도 및 예시는 별표 1과 같다.

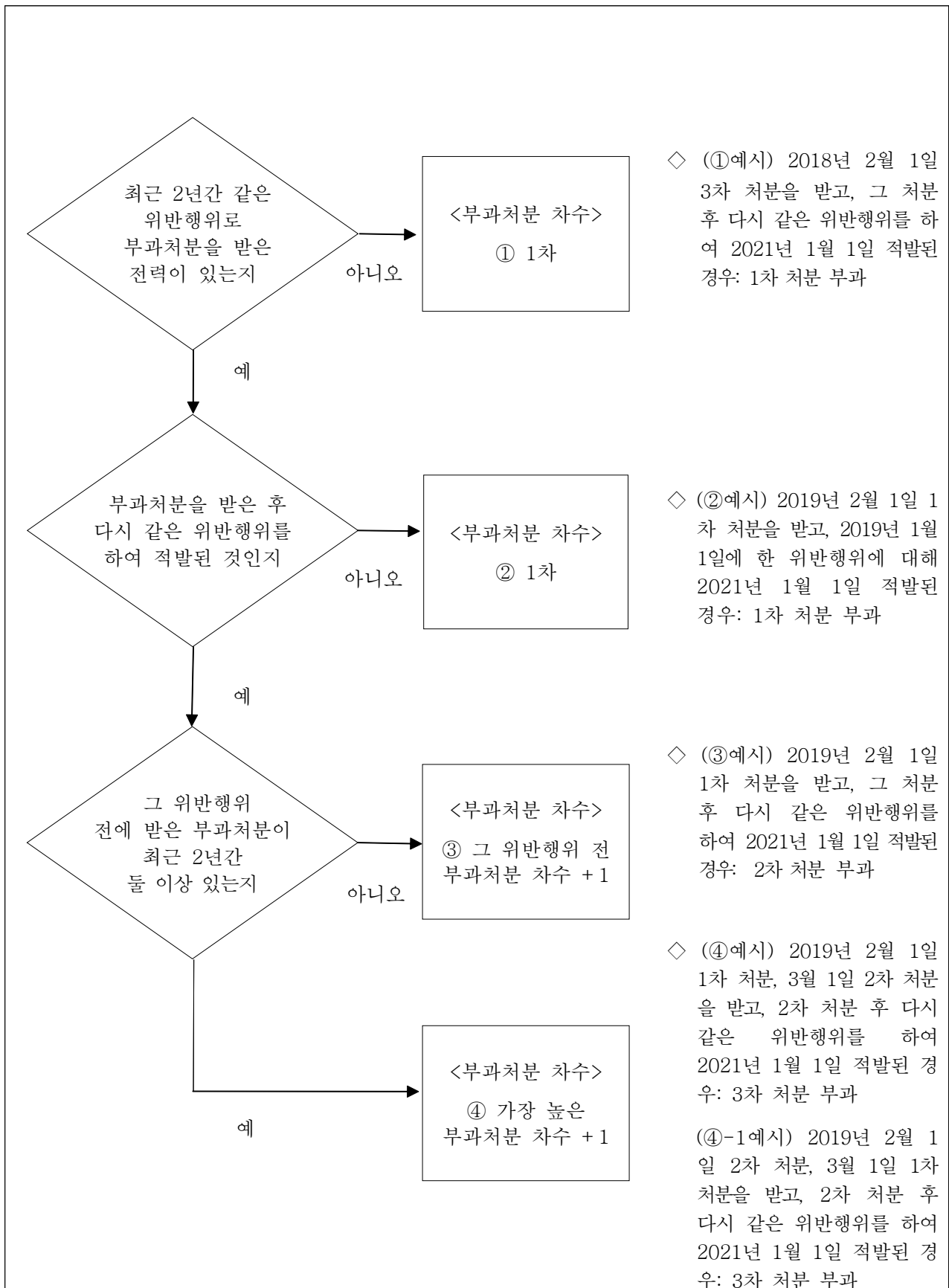
② 법 제119조제2항, 같은 법 시행령 제178조 및 별표12에 따라 가중된 행정처분을 하려는 경우의 적용 순서도 및 예시는 별표 1과 같다

제3조(생활주변방사선 안전관리법 시행령 상 가중처분 적용 순서도 및 예시) ① 「생활주변방사선 안전관리법」 제31조, 같은 법 시행령 제18조 및 별표 2에 따라 가중된 행정처분을 하려는 경우의 적용 순서도 및 예시는 별표 2와 같다

제4조(재검토 기한) 원자력안전위원장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 10월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 9월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 원자력안전법 시행령 상 행정처분 시 가중처분 적용 순서도 및 예시



[별표 2] 생활주변방사선 안전관리법 시행령 상 행정처분 시 가중처분 적용 순서도 및 예시

